מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ג' באדר התשע"ז
1 במרץ 2017

חוזר ביטוח 2017-1-5
סיווג: נושאים כלליים

הוראות לניסוח תכניות ביטוח - תיקון

בתוקף סמכותי לפי סעיף 40(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן: "**חוק הפיקוח על הביטוח**"), אני מורה כדלקמן:

1. כללי

תכנית ביטוח היא לרוב חוזה אחיד שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי מבטח כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין מבוטחים בלתי מסוימים במספרם או בזהותם. למבוטח אין במרבית המקרים אפשרות מעשית לשפר את תנאי התכנית. לפיכך, על מבטח לנסח תכניות ביטוח באופן שלא יכללו תנאים מקפחים. בנוסף, הואיל ותכנית ביטוח היא לרוב חוזה מורכב, ובדרך כלל לצורך הבנתו נדרש ידע רב, על מבטח מוטלת האחריות לנסח תכניות ביטוח בצורה פשוטה וברורה ככל הניתן.

בעקבות פניות ציבור שהגיעו לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מוצע לתקן את הוראות החוזר שעיקרן מגבלה על שימוש המבטחים בניסוח של חוזה הביטוח בדרך שתגביל את יכולת המבוטח לממש את הזכויות המוקנות לו בפוליסה.

2. הוראות

בחוזר ביטוח מס' 2015-1-16, "הוראות לניסוח תכניות ביטוח", מיום 19 באוגוסט 2015:

א. בסעיף 2, בסעיף קטן (ג), במקום הסיפא החל מ"סעיף 8" יבוא "סעיפים 8 ו-43 לחוק האמור, שעניינם שלילת תרופות מחברת הביטוח, ככל שהם רלוונטיים לתכנית הביטוח".

ב. בסעיף 2, במקום סעיף קטן (ה), יבוא:

"(ה) תכנית ביטוח לא תכלול תנאי אשר מחריג באופן גורף פעילות ספורט אתגרי, בין אם נעשתה באופן חובבני ובין אם נעשתה באופן מקצועי. על אף האמור, רשאי מבטח לכלול בתכנית ביטוח רשימה של פעילויות ספורט אתגרי שמוחרגות מתכנית הביטוח או הפניה לדף אינטרנט שלו המפרט רשימה כאמור; רשימת פעילויות הספורט באתר האינטרנט תוגש לממונה בהתאם להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח."

ג. בסעיף 2, במקום סעיף קטן (ו), יבוא:

"(ו) תכנית ביטוח לא תכלול תנאי המחייב מבוטח להציג למבטח מסמכים מקוריים, כתנאי להוכחת הזכאות לתגמולי ביטוח, ותאפשר למבוטח להגיש העתק של המסמכים גם באופן דיגיטאלי, ולכל הפחות בדואר אלקטרוני, במסרון ובחשבון האישי המקוון של הלקוח, למעט רישיון רכב או תעודת ביטוח חובה הנדרשים למבטח לצורך תשלום תגמולי ביטוח."

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

ד. בסעיף 2, בסעיף קטן (יד), במקום הסיפא החל מהמילה "אולם" יבוא:

"אולם מבטח יהיה רשאי להחריג מכיסוי נזק או מקרה ביטוח, כאשר המבוטח פעל ברשלנות רבתי שלוותה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי-אכפתיות ופעולתו גרמה לקרות מקרה הביטוח. על אף האמור, מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הביטוח".

ה. בסעיף 2, בסעיף קטן (טז), בסופו יבוא:

"ובלבד שהבדיקה תהיה סבירה בנסיבות העניין ועל חשבון המבטח; כלל מבטח תניה כאמור, יכלול לצידה הבהרה כי המבוטח יוכל בכל עת לבקש למצות את זכויותיו המוקנות לו מכוח הפוליסה בבית משפט".

ו. בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (יח) יבוא:

"(יט) תכנית ביטוח לא תכלול תנאי אשר מחריג באופן גורף מקרה ביטוח שנגרם מפעילות לא חוקית של המבוטח ולא תחריג אחד מאלה:

1) מקרה ביטוח שארע עקב שחייה באזור שאסור לשחייה.

2) מקרה ביטוח שארע עקב שביתה.

3) מקרה ביטוח שארע עקב רכיבה על אופניים ללא קסדה.

(כ) בהתאם להוראות סעיף 54 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, תכנית לביטוח תאונות אישיות לא תכלול תנאי שלפיו שינוי בתחביב או בעיסוק של מבוטח הוא תנאי מהותי בעסקה ושעל מבוטח מוטלת החובה להודיע על שינוי כאמור למבטח.

(כא) תכנית לביטוח המציעה כיסוי אצל נותני שירותים שבהסכם עם מבטח, תאפשר החזר הוצאות (שיפוי) למבוטח שאין בקרבה סבירה למקום מגוריו נותני שירותים שבהסכם אלא אם מדובר בשירות ייחודי שאינו בפריסה רחבה והמבוטח הסכים מראש, בכתב או בדרך אחרת להצטרף לתכנית בתנאים אלה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות כל דין האוסרות על החזר הוצאות.

(כב) תכנית ביטוח שכוללת כיסוי שמוגבל בתקרה קבועה לכל המבוטחים תציג את התקרה לצד הסעיף המגדיר את הכיסוי; על אף האמור, בתכנית לביטוח שיניים רשאי מבטח לצרף בסוף התכנית ריכוז של הכיסויים והתקרות בתכנית."

ז. בסעיף 3, סעיף קטן (ב) - בטל.

ח. בסעיף 3, בסעיף קטן (ג), אחרי "שאינן קיימות" יבוא "בישראל".

ט. בסעיף 3, בסעיף קטן (ה), במקום "שנה" יבוא "פחות משלוש שנים".

י. בסעיף 3, סעיפים קטנים (יב) עד (יד) - יימחקו.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

יא. בסעיף 3, סעיפים קטנים (יז), (כא) ו- (כב) – יימחקו.

יב. בסעיף 3, במקום סעיף קטן (כג) יבוא:

"(כג) תכניות ביטוח בריאות המעניקות פיצוי למוות מתאונה, נכות מתאונה או מחלות קשות ינקבו, לכל הפחות, בסכום ביטוח של 50,000 ₪; תכנית ביטוח שהוראות תקנות הספורט (ביטוח), תשנ"ה-1994, חלות עליה, תנקוב בסכומי פיצוי בהתאם לקבוע בתקנות."

יג. בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (כד) יבוא:

"(כה) תכנית ביטוח בריאות לא תכלול תנאי אשר מחריג מקרה ביטוח הנובע מאחד מאלה:

1) תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (איידס (AIDS)) או נשאות של HIV, ובכלל זה מוטציה או וריאציה דומה אחרת;

2) מחלות נפש;

3) מחלה תורשתית;

4) מחלת צהבת;

5) מום או פגם מולד.

על אף האמור, תכנית כאמור רשאית להחריג טיפול תרופתי מניעתי למבוטחים שאינם נשאים או חולים במחלות כאמור.

(כו) תכנית לביטוח הוצאות רפואיות לא תחריג מקרה ביטוח שאירע במהלך שירות צבאי אלא אם מקרה הביטוח נובע באופן ישיר מפעילות בעלת אופי צבאי.

(כז) בתכנית לביטוח תאונות אישיות ובתכנית לביטוח נכויות יחושב גובה הפיצוי במקרה ביטוח כמכפלה ישירה של אחוז הנכות שנקבע למבוטח בסכום הביטוח המלא, בין אם מדובר במקרה ביטוח אחד או יותר.

(כח) תכנית לביטוח עובדים זרים לא תגבה או תנקוב את דמי הביטוח במטבע זר ולא תצמיד אותם למטבע זר.

(כט) גיל מבוטח בתכנית ביטוח, לצורך קביעת זכויותיו בתכנית, בשנה האחרונה של תקופת הביטוח ייקבע על פי תאריך הלידה של המבוטח."

יד. בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) גובה הפיצוי בנספחים ובהרחבות לתכנית ביטוח מסוג "ריסק מוות מכל סיבה שהיא" לא יעלה על גובה הפיצוי בתכנית זו."

טו. בסעיף 5, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) תכנית לביטוח המכסה חבות כלפי צד שלישי, לרבות הוצאות הגנה משפטית, תכלול תנאי שלפיו המבטח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם המבוטח, במאמץ לשמור על האינטרסים

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

הלגיטימיים של המבוטח לרבות שמו הטוב. התכנית לא תכלול תנאי שלפיו למבטח שיקול דעת מוחלט בנוגע לניהול הליכים או בנוגע לסידור או ליישוב תביעה."

טז. בסעיף 5, סעיף קטן (ב) – בטל.

יז. בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) תכנית ביטוח תכלול נוסחה לחישוב החזר פרמיה למבוטח בעת ביטול פוליסה על ידי מבוטח; תכנית לביטוח קבלנים תפרט את הפרמטרים העיקריים לחישוב ההחזר בלבד.

(ו) תכנית לביטוח חבויות הכוללת תנאי המחריג מצב רפואי מסוג כשל חיסוני נרכש (HIV), תסייג את ההחרגה במקרה שבו מבוטח נקט באמצעים סבירים למניעת הידבקות בכשל חיסוני נרכש.

(ז) תכנית ביטוח לא תכלול תנאי המטיל על מבוטח את נטל ההוכחה לכך שעמד בדרישות להקלת הסיכון, שהאמצעי להקטנת הסיכון פעל באופן תקין ושהתנהלות המבוטח לא גרמה להחמרת הסיכון.

(ח) תכנית ביטוח המעניקה שיפוי בגין שכר טרחת עו"ד תקבע את גובה השיפוי, לכל הפחות, בהתאם לשכר טרחת עו"ד שהייתה חברת הביטוח משלמת לעו"ד שמונה על ידה."

3. תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה יהיה כמפורט להלן:

א. לגבי תכניות לביטוח סיעודי, ביטוח רכב מנועי-רכוש (עצמי וצד שלישי), תאונות אישיות, ביטוח שיניים, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח חיים-חיסכון - 1 באוגוסט 2017.

ב. לגבי תכניות לביטוח הוצאות רפואיות - 1 באוקטובר 2017.

ג. לגבי יתר תכניות הביטוח - 1 בדצמבר 2017.

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon